O Direito Como Já Vê

Antecedentes e Limites da Estrutura Vigente.

A Revolução Relacional de Ian Macneil

Da Troca Pontual à Relação Social Contínua: O Professor Ian Macneil (1980) propôs uma mudança de paradigma contratual.

A distinção entre contratos discretos e relacionais oferece uma ferramenta analítica poderosa.

COMPARAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATOS DISCRETOS	CONTRATOS RELACIONAIS
Troca Simultânea	Troca ao Longo do Tempo
Especificações Completas	Troca Incompletas
Partes Independentes	Especificações Incompletas
	Interdependência

c-ECO: Radicaliza e Operacionaliza esta lógica

A BOA-FÉ COMO MECANISMO DE ADAPTAÇÃO

Da revisão judicial ex post à modulação sistêmica contínua:
os deveres de conduta transcendem o literal.

1. DEVERES DE CONDUTA

Transcendem o texto literal. Impõem informação, cooperação e adaptação.

2. REEQUILÍBRIO EX POST

Opera em situações de hardship ou imprevisão, fundamentando a revisão judicial.

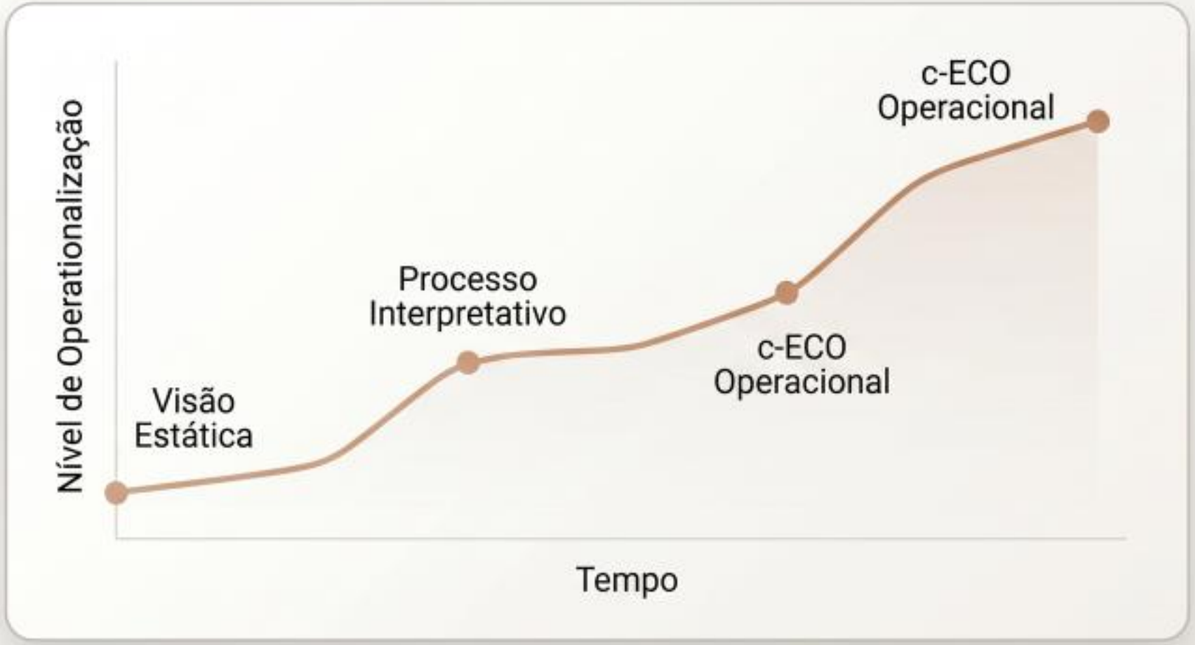
3. MODULAÇÃO c-ECO

Antecipa a lógica: modulação contínua da exigibilidade via monitoramento sistêmico.

A CHAVE PROCESSUAL VS. A CHAVE ESTÁTICA

Da Teoria Interpretativa à Prática Operacional

A lacuna entre o reconhecimento teórico de Macneil
e a operacionalização contratual.



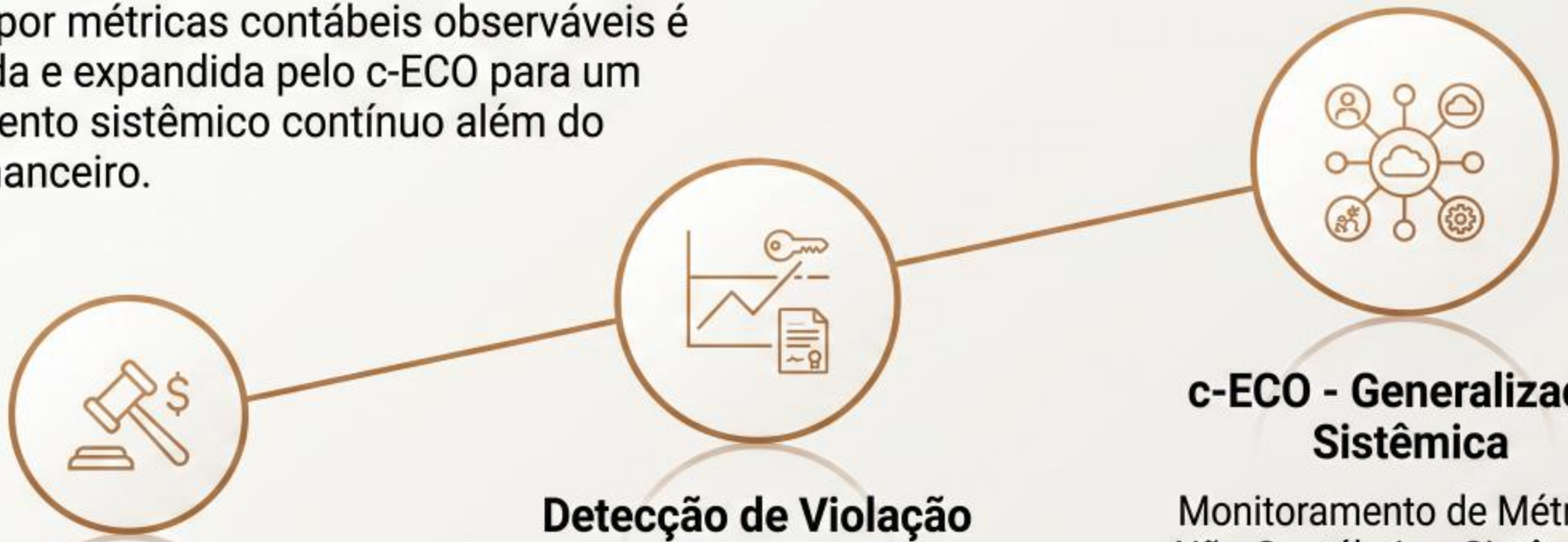
9.5
POTENCIAL CONCEITUAL

2.1
EXECUÇÃO OPERACIONAL

Macneil possibilitou pensar o vínculo contratual como processo, mas as respostas contratuais na prática permanecem episódicas e reacionais. **c-ECO** preenche essa lacuna operacionalizando a processualidade.

Covenants Financeiros: Monitoramento Contínuo

A lógica de Smith & Warner (1979) de alinhamento de incentivos por métricas contábeis observáveis é generalizada e expandida pelo c-ECO para um monitoramento sistêmico contínuo além do domínio financeiro.



Monitoramento Baseado em Covenants

Proxies Contábeis Observáveis

Detecção de Violação e Resposta

Ativação de Mecanismos Contratuais Ex Ante

c-ECO - Generalização Sistêmica

Monitoramento de Métricas Não-Contábeis e Sistêmicas

UCC § 2-609 e o Princípio da Precaução

MECANISMOS DE PRECAUÇÃO

- **UCC § 2-609:** Direito a Garantias Adequadas. 'Razões razoáveis para insegurança'. Suspensão de performance.
- **Princípio da Precaução:** Declaração do Rio (1992). Ação antes da certeza de dano.

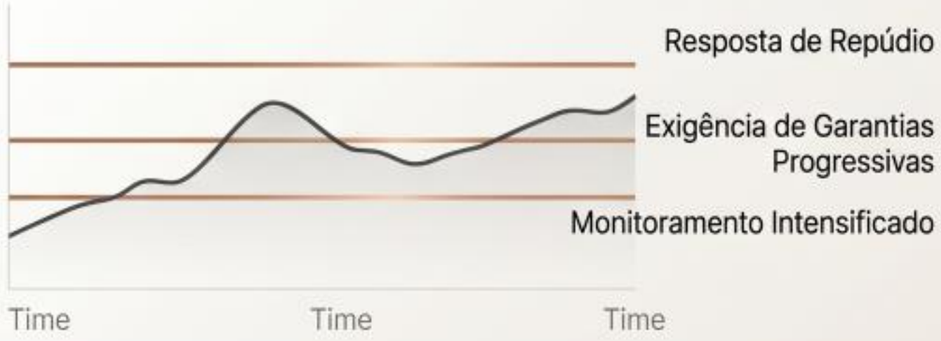
LIMITES E REFINAMENTO c-ECO

- **Limites:** Insegurança subjetiva. Resposta binária (garantias/repúdio), sem graduação.
- **c-ECO:** Tecniciza a precaução contratual. Converte em obrigações de monitoramento e thresholds.

O c-ECO converte a precaução contratual em obrigações específicas de monitoramento e thresholds de ativação.

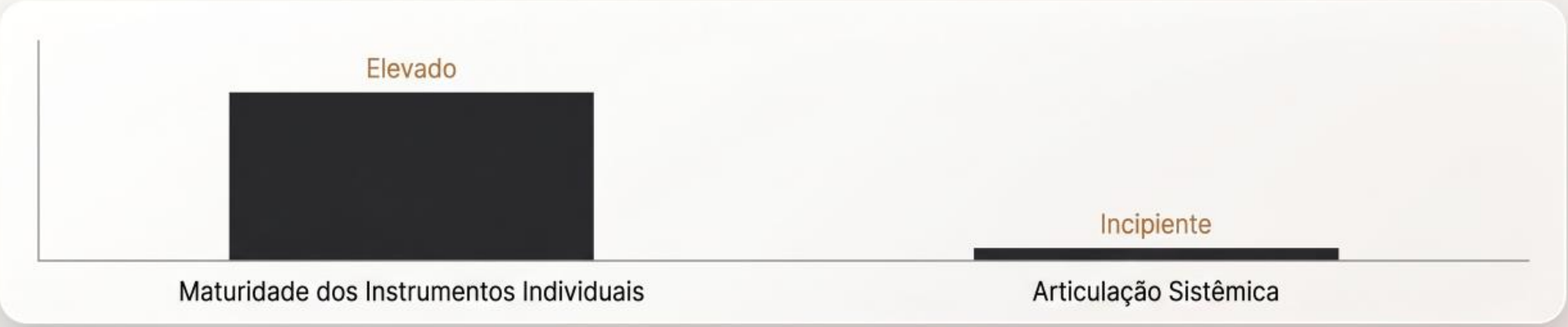
c-ECO: PRECAUÇÃO CONTRATUAL TÉCNICA

Thresholds de Ativação Graduados



O Limite Decisivo: Incorporação Parcial

A incorporação contemporânea de mecanismos relacionais e antecipatórios foi parcial e não-sistemática. Cada ferramenta responde a problemas específicos sem articulação geral. Temos excelentes **instrumentos isolados** (teoria de Macneil, covenants, adequate assurance, princípio da precaução), mas carecemos de uma articulação sistêmica—a 'orquestra' para tocá-los em conjunto.



Do Monitoramento à Exigibilidade: A Inovação do c-ECO

- A inovação do c-ECO é elevar o monitoramento contínuo de riscos a um critério jurídico central.
- Em vez de apenas reagir, o c-ECO modula a exigibilidade das obrigações com base no estado sistêmico medido.

(Conceptual C-ECO Framework, 2024)

Síntese: O Que o c-ECO Acrescenta

O c-ECO propõe uma arquitetura integrada que eleva a mensuração contínua de estados sistêmicos a critério estruturante da modulação jurídica.

Generalização transversal de estados sistêmicos para a modulação de de direitos.

Transformação do monitoramento (gestão) em exigibilidade (jurídica).

Implementar a Arquitetura Integrada c-ECO.